



Besluit

Ons kenmerk: ACM/DE/2014/201234

Zaaknummer: 12.0245.30

**Pagina
1/19**

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet.



Besluit

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	6
4	Relevante feiten en omstandigheden.....	9
5	Beoordeling van de ontheffingaanvraag.....	11
5.1	Definitie van gesloten distributiesysteem	11
5.2	Eisen aan aanvrager.....	12
5.3	Ontheffingsgronden	13
6	Dictum	15
	Bijlage 1 – Kadastrale kaart van het industrieterrein.....	18
	Bijlage 2 – Plattegrond van het industrieterrein met weergave van het GDS	19



Besluit

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet. Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van DSM Resins B.V. (hierna: aanvrager) van 16 november 2012 voor een ontheffing op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel a en b, van de Gaswet voor het GDS dat ligt op het industrieterrein aan de Slachthuisweg 30 te Hoek van Holland.

Opbouw van het besluit

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 6).

Bijlagen bij het besluit

4. ACM heeft twee bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van onderhavig besluit.
5. Bijlage 1 bevat een kadastrale kaart van het industrieterrein waarbinnen het GDS ligt. Bijlage 2 bevat een plattegrond van het industrieterrein waarop het GDS is weergegeven.

Besluit

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

6. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
7. Bij brief van 16 november 2012, ontvangen op 19 november 2012,¹ heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 2a, eerste lid, onderdeel a en b, van de Gaswet. De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt zes maanden ingevolge artikel 2a, tweede lid, van de Gaswet. ACM heeft deze termijn op grond van artikel 2a, tweede lid, van de Gaswet verlengd met zes maanden. ACM heeft aanvrager bij brief² van 3 januari 2013 hierover geïnformeerd. De totale beslistermijn bedraagt na verlenging twaalf maanden.
8. Bij brieven van 31 januari 2013 en 5 juni 2013³, en per emailberichten van 1 oktober 2013 en 29 oktober 2013⁴ is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brieven van 27 maart 2013 en 15 juli 2013, ontvangen op respectievelijk 29 maart 2013 en 18 juli 2013⁵, en zijn emailberichten van 24 oktober 2013 en 4 november 2013⁶ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.
9. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 17 januari 2014 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 17 januari 2014 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager toegezonden⁷ en op haar internetpagina gepubliceerd.
10. Op 21 februari 2014 had ACM een hoorzitting gepland. ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is de hoorzitting geannuleerd. Hiervan is per brief van 5 februari 2014⁸ mededeling gedaan aan aanvrager.

¹ Met kenmerk 104321/1.

² Met kenmerk 104321/3.B1664.

³ Met kenmerk 104321/5.B1665 en ACM/DE/2013/201912.

⁴ Met kenmerk 2013402398 en 2013402837.

⁵ Met kenmerk aanvrager PS13017, kenmerk ACM: 104321/6, en met kenmerk aanvrager: PS13026, kenmerk ACM: 2013101477.

⁶ Met kenmerk 2013304575 en 2013304944.

⁷ Brief van 17 januari 2014 met kenmerk ACM/DE/2014/200212.

⁸ Met kenmerk ACM/DE/2014/200719.



Besluit

11. ACM heeft geen schriftelijke zienswijzen ontvangen.



Besluit

3 Wettelijk kader

12. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.

13. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, d, k, m, n, am, an en as van de Gaswet luiden:

“b. gas:

1°. aardgas dat bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is en

2°. stof die:

- is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of*
- is opgewekt in een hybride productie-installatie die gebruik maakt van zowel hernieuwbare als fossiele energiebronnen en*
- bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is voor zover het mogelijk en veilig is deze stof overeenkomstig hoofdstuk 2 te transporteren.*

c. gasproductienet: een of meer pijpleidingen die onderdeel uitmaken van een olie- of gaswinningsproject of die worden gebruikt voor het transport van gas rechtstreeks van een gaswinningsproject naar een verwerkingsinstallatie, een opslagplaats of een aanlandingsplaats

d. gastransportnet: niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van hulpmiddelen en installaties waarmee ondersteunende diensten voor dat transport worden verricht behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of gelegen zijn binnen de installatie van de afnemer.

k. verwant bedrijf: verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, derde lid, sub g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;

m. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een gastransportnet dat wordt beheerd door een netbeheerder en een gastransportnet dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;

n. landelijk gastransportnet: een gastransportnet dat uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is of



Besluit

wordt gebruikt voor het op landelijk niveau transporteren van gas;

- o. afnemer: een persoon met een aansluiting op een gastransportnet;*
- am. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk gastransportnet:*
 - 1. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
 - 2. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
 - 3. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van gas voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemer die werkzaam is of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem.*
- an. directe lijn: een of meer leidingen voor het transport van gas, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
 - 1°. niet is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde gebruiker van gas, niet zijnde de producent, of*
 - 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de leiding is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas en die een productie-installatie van een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer gebruikers van gas, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke gebruikers, teneinde te voorzien in de gasbehoefte van deze gebruikers;*
- as. gas uit hernieuwbare energiebronnen: een stof die is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in een hybride productie-installatie die ook gebruik maakt van fossiele energiebronnen;”.*

14. Artikel 2a van de Gaswet luidt:

- “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem van het gebod van artikel 2, achtste lid, indien:*
 - a. de bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair gas transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
- 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.*
- 3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:*



Besluit

- a. *niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;*
 - b. *in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vierde tot en met het zevende lid;*
 - c. *bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.*
4. *Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.*
5. *De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem*
6. *Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 1g, 1h, 10, eerste lid, tweede lid, onderdeel b, derde lid, onderdeel b, vijfde en zesde lid, 14, 17a, 19, 35d, 35e, eerste lid, 42, 42b, 42c, 52b, negende lid, en 81d, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:*
 - a. *artikel 10, zesde lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,*
 - b. *niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikel 14, eerste lid, genoemde artikelen behoeft te worden voldaan;*
 - c. *dat in de artikelen 1g en 1h in plaats van «gasbedrijf» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».*
7. *De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.*
8. *Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.*
9. *Een besluit als bedoeld in het zevende lid, wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.”*



Besluit

4 Relevante feiten en omstandigheden

15. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die bij aanvrager is opgevraagd. Op basis van deze informatie stelt ACM de volgende feiten en omstandigheden vast.
16. Aanvrager is van oordeel dat er sprake is van een gastransportnet op het industrieterrein aan de Slachthuisweg 30 te Hoek van Holland. Hij motiveert dit door middel van een omschrijving, een single line diagram, een kadastrale kaart en een plattegrond van het industrieterrein met weergave van de gasleidingen. Aanvrager geeft meer specifiek aan dat het gastransportnet ligt binnen de percelen kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummers 356 en 374. Dit betreft een industriële locatie, aldus aanvrager. Het gastransportnet opereert op een drukniveau van 100 mBar en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk gastransportnet. Het gastransportnet is aangesloten op het gastransportnet van Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin).
17. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit gastransportnet. Aanvrager doet een beroep op het bepaalde in artikel 5:20, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Ter onderbouwing heeft aanvrager de geschiedenis van het industrieterrein geschetst. De rechtsvoorganger van aanvrager heeft de percelen die tezamen het industrieterrein vormen, gehuurd dan wel gepacht van de Nederlandse Spoorwegen, de gemeente Rotterdam en het gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Aanvrager heeft deze pacht- en huurovereenkomsten voortgezet. Ten bewijze hiervan heeft aanvrager afschriften overgelegd van de notariële akten tot herziening van de erfpachtcanon van 14 april 1987 (percelen kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummers 317 en 356) en 19 februari 1987 (perceel kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummer 374). De rechtsvoorganger van aanvrager is in 1948 gestart met de activiteiten op het industrieterrein. Deze rechtsvoorganger heeft het industrieterrein opgericht inclusief de opstallen en infrastructuur, waaronder het gastransportnet. In 1983 heeft de houdstermaatschappij van de holding waartoe aanvrager behoort de activiteiten, opstallen en infrastructuur overgenomen en ondergebracht in de onderneming van aanvrager. In 1990 is DSM Desotech B.V. opgericht, dat sindsdien eveneens op het industrieterrein actief is en is aangesloten op het gastransportnet. Het gastransportnet is sinds 1948 in eigen beheer onderhouden, vervangen en uitgebreid, aldus aanvrager.

Besluit

18. Op het gastransportnet zijn twee afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers staat in Tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het gastransportnet

Nr.	Naam afnemer	Adres op de locatie
1.	DSM Resins B.V.	Slachtshuisweg 30, Hoek van Holland
2.	DSM Desotech B.V.	Slachtshuisweg 30, Hoek van Holland

10/19

19. Op het gastransportnet zijn geen huishoudelijke afnemers aangesloten. Op het gastransportnet zijn geen productie-installaties aangesloten. Op het gastransportnet is volgens aanvrager één aan aanvrager verwant bedrijf aangesloten. Dit betreft nummer 2 uit Tabel 1. De verwantschap blijkt uit het door aanvrager overgelegde afschrift van de legal structure van de holding waartoe aanvrager en het verwante bedrijf behoren. Aanvrager en het aan hem verwante bedrijf gebruiken alle getransporteerde gas.
20. Het productieproces van de gebruikers op het gastransportnet is volgens aanvrager om specifieke technische en veiligheidsredenen geïntegreerd. Aanvrager wijst erop dat de activiteiten van zijn bedrijf en het verwant bedrijf onder één vergunning op grond van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) vallen. Aanvrager en het verwant bedrijf worden vanuit het Besluit Risico's en Zware Ongevallen (hierna: BRZO) als één bedrijf gezien volgens aanvrager. Zij delen ook verschillende voorzieningen en diensten op het industrieterrein, zoals bijvoorbeeld de opslagtanks voor toxische stoffen, de afvalverwerking, de bedrijfsbrandweer, de bluswateropvang, de afgasverwerking en de technische dienst.
21. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de Gaswet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het BW waarvan ook een netbeheerder in de zin van de Gaswet onderdeel uitmaakt.
22. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het gastransportnet op de volgende wijze te borgen. Aanvrager heeft een onderhoudsplan vastgelegd in zijn ICT-systemen middels een SAP-applicatie. De uitvoering van het onderhoud heeft aanvrager uitbesteed aan Joulz B.V. Joulz B.V. verricht 2-jaarlijks onderzoek en inspectie aan het gastransportnet. Vijfjaarlijks wordt het gastransportnet door Joulz gecontroleerd op gaslekage. Vervanging en reparatie van netonderdelen vindt plaats op basis van de inspectieresultaten. Uitbreiding van het gastransportnet is alleen aan de orde, indien een installatie wordt uitgebreid. De uitbreiding van het gastransportnet wordt dan meegenomen in de door aanvrager gehanteerde projectmatige aanpak en de protocollen voor het doen van haalbaarheidsinvesteringen tot de uiteindelijke inbedrijfname van de nieuwe of uitgebreide installatie.

Besluit

5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

23. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet (paragraaf 5.1). Als er sprake is van een GDS, beoordeelt ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet (paragraaf 5.2). Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend (paragraaf 5.3).

5.1 Definitie van gesloten distributiesysteem

24. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:
- a) Er is sprake van een gastransportnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet;
 - b) Het gastransportnet is geen onderdeel van het landelijk gastransportnet conform artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet;
 - c) Het gastransportnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie conform artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet;
 - d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet.

ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

25. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een gastransportnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet. Op grond van de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een stelsel van leidingen dat is aangesloten op het gastransportnet van Stedin en gas in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet transporteert. ACM stelt verder vast dat op het stelsel van leidingen twee verschillende afnemers zijn aangesloten. ACM concludeert dat er sprake is van een gastransportnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet.
26. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, aanhef, van de Gaswet kan geen ontheffing worden verleend betreffende een gastransportnet dat tot het landelijk gastransportnet, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van de Gaswet, behoort. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit maakt ACM op dat het gastransportnet niet wordt gebruikt voor het landelijk transport van gas. ACM concludeert dat het gastransportnet geen onderdeel is van het landelijk gastransportnet.



Besluit

12/19

27. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet dient het gastransportnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de ontheffinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt, dat de geografische afbakening van de locatie waarop het gastransportnet is gelegen het industrieterrein aan de Slachthuisweg 30 te Hoek van Holland is. ACM stelt meer specifiek vast dat het gastransportnet ligt binnen de percelen kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummers 356 en 374. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond. Daarnaast blijkt dat er sprake is van een industriële locatie. ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van het gastransportnet als het industrieterrein aan de Slachthuisweg 30 te Hoek van Holland, en meer specifiek de percelen kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C, percelen 356 en 374.
28. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een gastransportnet waarop, blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat er twee niet-huishoudelijke afnemers en geen huishoudelijke afnemers op het gastransportnet zijn aangesloten. ACM concludeert dat de aanvraag voldoet aan dit wettelijk vereiste van een GDS.
29. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een gastransportnet in de zin van de Gaswet, het gastransportnet geen onderdeel is van het landelijk gastransportnet, het gastransportnet ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, er minder dan 500 afnemers zijn aangesloten, en er geen huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het gastransportnet. ACM stelt vast dat het gastransportnet kwalificeert als een GDS.

5.2 Eisen aan aanvrager

30. Nu er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet, beoordeelt ACM, conform artikel 2a, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Gaswet, of aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS, geen netbeheerder is, en ook niet verbonden is met een netbeheerder in een groepsmaatschappij. ACM heeft dit beoordeeld op basis van de bij ACM bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.
31. De aanhef van het eerste lid van artikel 2a van de Gaswet vereist dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS waarvoor hij een ontheffing aanvraagt. Uit de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, leidt ACM af dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond door zijn beroep op het



Besluit

bepaalde in artikel 5:20, tweede lid, van het BW te onderbouwen met een beschrijving van de geschiedenis van het industrieterrein. ACM licht dat hieronder nader toe.

32. Op grond van artikel 5:20, tweede lid, van het BW behoort de eigendom van het gastransportnet toe aan de bevoegde aanlegger van dit net. Volgens artikel 155a van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek kan degene die zich gedraagt als de eigenaar van het gastransportnet worden aangemerkt als de bevoegde aanlegger van dit net. Het gastransportnet wordt sinds 1983 beheerd en onderhouden door aanvrager, en is in 1948 aangelegd door zijn rechtsvoorganger. Vanaf 1990 transporteert en levert aanvrager gas aan het verwante bedrijf. ACM stelt vast dat aanvrager het gastransportnet exploiteert, zodat hij kan worden aangemerkt als – de rechtsopvolger van - de bevoegde aanlegger en derhalve als de eigenaar van het gastransportnet. ACM concludeert dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS.
33. Op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel c, van de Gaswet mag aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden zijn. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn. Hij heeft dit genoegzaam aangetoond door middel van het overleggen van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, aktes tot wijziging van de statuten van de rechtspersoon van aanvrager en een overzicht van de legal structure van de holding waarvan aanvrager deel uitmaakt. Hiermee voldoet de aanvraag aan het criterium uit artikel 2a, eerste lid, onderdeel c, van de Gaswet.
34. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat aanvrager eigenaar is van het GDS, geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij is verbonden met een netbeheerder. ACM stelt derhalve vast dat aanvrager voldoet aan de eisen in artikel 2a van de Gaswet.

5.3 Ontheffingsgronden

35. Nu er sprake is van een GDS en aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt ACM ingevolge artikel 2a, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gaswet op welke grond zij de ontheffing kan verlenen:
- 1) De a-grond: het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het GDS is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd;
 - 2) De b-grond: het GDS transporteert gas primair voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.

Aanvrager doet, zo blijkt uit de verstrekte informatie, een beroep op de beide gronden. ACM heeft daarom beide gronden beoordeeld. ACM merkt op dat aanvrager eerst een beroep doet op de a-grond, en vervolgens op de b-grond. ACM heeft deze volgorde aangehouden in haar beoordeling.



Besluit

14/19

36. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de a-grond dient te worden aangetoond dat het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is. Blijkens de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, dient het productieproces van aanvrager en het verwante bedrijf in hoofdzaak voor het vervaardigen van harsen en glasfiber coatings. Aanvrager wijst erop dat de activiteiten van zijn bedrijf en het verwante bedrijf onder één vergunning op grond van de Wm vallen en tevens vanuit de BRZO als één bedrijf worden gezien. Hiermee is echter geen sprake van een situatie als omschreven in artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet. Op basis van de door aanvrager overgelegde informatie stelt ACM vast dat aanvrager en afnemer onafhankelijk van elkaar opereren, behoudens het delen van een aantal voorzieningen en diensten, en dat hun productieproces niet samenhangt met de energievoorziening. ACM concludeert dat aanvrager niet gemotiveerd heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet.
37. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de b-grond dient te worden aangetoond dat het GDS gas primair transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven. Blijkens de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, is er naast aanvrager één verwant bedrijf aangesloten op het GDS. Aanvrager heeft de verwantschap genoegzaam aangetoond door middel van het overleggen van een afschrift van de legal structure van de holding waarvan beide bedrijven deel uitmaken. Aanvrager en het verwante bedrijf nemen alle getransporteerde gas af. Aanvrager heeft bovendien toegelicht dat het gastransportnet door zijn rechtsvoorgangers is aangelegd en onderhouden ten behoeve van het productieproces dat thans door aanvrager wordt uitgevoerd. ACM concludeert dat aanvrager hiermee gemotiveerd heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet.
38. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden genoemd in de Gaswet. Er zijn verder geen feiten en omstandigheden bij ACM bekend die, ondanks dat wordt voldaan aan de voorwaarden, aan de verlening van een ontheffing in de weg staan. ACM honoreert de aanvraag derhalve op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet.

Besluit

6 Dictum

39. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan DSM Resins B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen op het industrieterrein aan de Slachthuisweg 30 te Hoek van Holland, en meer specifiek de percelen kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummers 356 en 374.

40. De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:

1) Definities

Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Gaswet van toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan onder:

- a. Derdentoegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier.
- b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen.
- c. Particuliere netbeheerder: Eigenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan krachtens artikel 2a van de Gaswet ontheffing is verleend.

2) Wijzigingen in de ontheffing

Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de particuliere netbeheerder schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.

3) Voorwaarden en tarieven

- a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van gas worden uitgevoerd door de particuliere netbeheerder worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn gastransportnet.
- b. De particuliere netbeheerder draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn net te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.
- c. Tevens draagt de particuliere netbeheerder er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van gas en indien van toepassing de tarieven voor levering.



Besluit

4) Veiligheid

De particuliere netbeheerder dient onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Gaswet ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het gastransportnet te beschikken over:

- a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst;
- b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst;
- c. een calamiteitenplan met betrekking tot het gastransportnet en degenen die toegang hebben tot het gastransportnet hierover te instrueren;
- d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is;
- e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het gastransportnet, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

5) Derdentoegang bij aansluitingen op openbare regionale gastransportnetten

- a. De particuliere netbeheerder waarborgt een systeem van derdentoegang door een daadwerkelijke toegang tot zijn gastransportnet voor degenen die zijn gevestigd binnen het geografisch gebied waarvoor ontheffing is verleend te bewerkstelligen.
- b. De particuliere netbeheerder richt zijn systeem van derdentoegang in met inachtneming van de systematiek van de technische codes.
- c. De particuliere netbeheerder dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, alle hiervoor benodigde handelingen uit te voeren en systemen in werking te laten treden, waaronder een aansluitingenregister, als bedoeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 1 van de Informatiecode.
- d. Onder een redelijke termijn zoals bedoeld in 5c wordt een termijn van uiterlijk drie maanden vanaf de ontvangst van het schriftelijke switchverzoek verstaan, tenzij de afwijkende termijn schriftelijk is overeengekomen met de verzoeker.
- e. Volgende switchverzoeken van andere afnemers worden afgehandeld conform de termijnen en procedures van Hoofdstuk vier, paragraaf 1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas.

6) Kosten leverancierswissel

In het geval dat een afnemer van het gastransportnet waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, brengt de particuliere netbeheerder voor deze switch geen kosten in rekening, behoudens voor zover de Gaswet daarin voorziet.

7) Meetverantwoordelijkheid

De particuliere netbeheerder is niet verantwoordelijk voor het inrichten van de meetverantwoordelijkheid, indien dit vereist is voor het wisselen van leverancier door een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend.



Besluit

8) Duur ontheffing

Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.

41. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 18 maart 2014

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.
dr. F.J.H. Don
bestuurslid

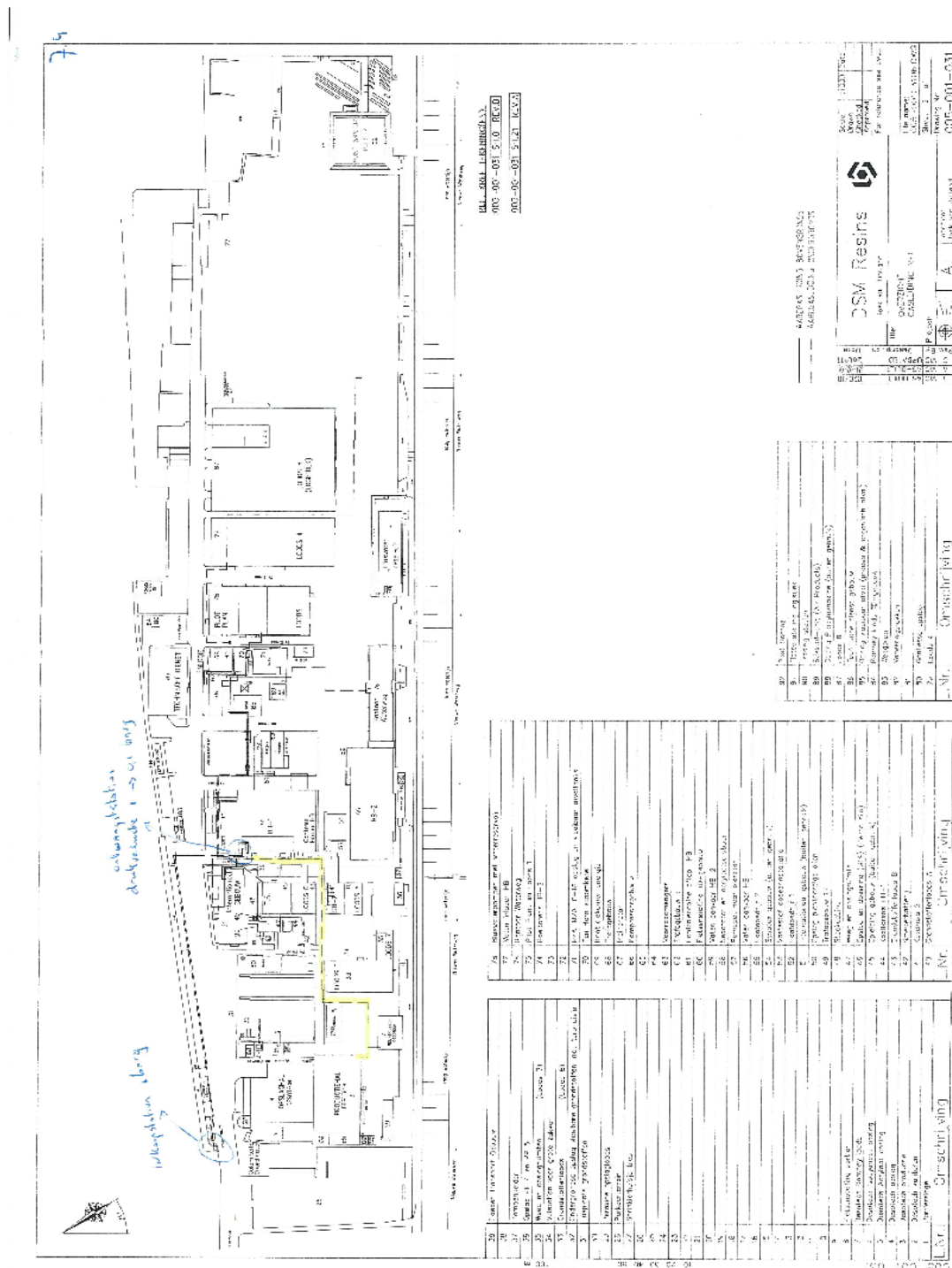
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.

17/19



Besluit

Bijlage 2 – Plattegrond van het industrieterrein met weergave van het GDS



19/19